CONDITIONS GÉNÉRALES – CONTRAT SANTÉ GROUPE – FORMULE PREMIUM

Assureur : Fitahiana Assurances SA (société fictive) – Gestion du tiers payant : PrediCare TPA (gestionnaire tiers payant fictif)

Document synthétique créé pour le projet pédagogique PrediCare TPA. Toute ressemblance avec un contrat existant est fortuite.

Article 1 – Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet le remboursement ou la prise en charge directe (tiers payant) des frais de santé engagés par les bénéficiaires, dans les limites et conditions définies par la formule PREMIUM et par les conditions particulières. Les montants sont exprimés en Ariary (MGA).

Article 2 – Définitions

Assuré principal : salarié ou adhérent individuel ayant souscrit au contrat. Bénéficiaires : l'assuré principal, son conjoint et ses enfants à charge déclarés.

Prestataire conventionné : professionnel ou établissement de santé lié à PrediCare TPA par une convention de tiers payant en cours de validité.

Attestation de prise en charge (APC) : document délivré par PrediCare TPA avant certains soins, qui garantit au prestataire la prise en charge.

Entente préalable : accord écrit obligatoire avant les actes coûteux (scanner, IRM, prothèse, orthodontie, chirurgie, césarienne programmée, dialyse).

Ticket modérateur / reste à charge : part des frais qui reste payée par le bénéficiaire.

Plafond annuel : montant maximal remboursé par bénéficiaire et par année civile, par catégorie de soins et au global.

Délai de carence : période suivant l'adhésion pendant laquelle une catégorie de soins n'est pas encore couverte.

Article 3 – Adhésion et bénéficiaires

Peuvent être affiliés : le conjoint et les enfants à charge jusqu'à 21 ans, ou jusqu'à 25 ans s'ils poursuivent des études justifiées. Chaque bénéficiaire ne peut être affilié qu'à un seul contrat géré par PrediCare TPA. Toute fausse déclaration entraîne la radiation et le remboursement des sommes indûment perçues.

L'adhésion d'un bénéficiaire prend effet au plus tôt à la date d'effet de la police souscrite par l'employeur.

Article 4 – Prise d'effet, durée et résiliation

Le contrat prend effet à la date indiquée aux conditions particulières pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. En cas de résiliation ou de radiation, aucun soin réalisé après la date de fin n'est pris en charge.

Article 5 – Tableau des garanties

Les taux s'appliquent à la base de remboursement, plafonnée au tarif maximal du barème de référence. Plafond annuel global par bénéficiaire : 20 000 000 Ar.

Catégorie	Taux	Plafond annuel	Franchise / facture	Carence
Consultation	100 %	3 000 000 Ar	Aucune	Aucune
Pharmacie	100 %	5 000 000 Ar	Aucune	Aucune
Laboratoire	100 %	3 000 000 Ar	Aucune	Aucune
Imagerie	100 %	6 000 000 Ar	Aucune	Aucune
Hospitalisation	100 %	15 000 000 Ar	Aucune	Aucune
Maternite	100 %	5 000 000 Ar	Aucune	90 jours
Dentaire	90 %	2 000 000 Ar	Aucune	30 jours
Optique	90 %	800 000 Ar	Aucune	60 jours
Kinesitherapie	100 %	1 500 000 Ar	Aucune	Aucune

Article 6 – Délais de carence

Les délais de carence figurant au tableau des garanties courent à compter de la date d'adhésion de chaque bénéficiaire. Les soins réalisés pendant la carence sont rejetés avec le motif DELAI_DE_CARENCE.

Article 7 – Pièces justificatives par type de soins

Catégorie	Pièces exigées
Consultation	Facture ou feuille de soins du praticien ; attestation de prise en charge pour certaines consultations spécialisées signalées dans le guide du réseau.
Pharmacie	Ordonnance avec nom du prescripteur, numéro d'ordre (ONM) et cachet ; validité 10 jours ; délivrance ponctuelle des médicaments.
Laboratoire	Ordonnance avec renseignement clinique + attestation de prise en charge OBLIGATOIRE ; validité de l'ordonnance 10 jours.
Imagerie	Ordonnance avec renseignement clinique + attestation de prise en charge OBLIGATOIRE ; entente préalable pour scanner et IRM ; validité 10 jours.
Hospitalisation	Billet d'hospitalisation + facture proforma + attestation de prise en charge OBLIGATOIRE ; entente préalable pour toute intervention chirurgicale.
Maternite	Billet d'accouchement + proforma + attestation de prise en charge OBLIGATOIRE ; entente préalable pour césarienne programmée.
Dentaire	Devis + attestation de prise en charge OBLIGATOIRE + entente préalable si prothèse ou orthodontie.
Optique	Ordonnance (validité 1 mois) + proforma + attestation de prise en charge OBLIGATOIRE.
Kinesitherapie	Ordonnance avec renseignement clinique + attestation de prise en charge ; validité 10 jours.

Validité des ordonnances : 10 jours pour les médicaments, examens de laboratoire, imagerie et kinésithérapie ; 1 mois pour l'optique. Toute ordonnance doit porter le nom du prescripteur, son numéro d'ordre (ONM), son cachet et la date.

Article 8 – Fonctionnement du tiers payant

Sur présentation de la carte d'assuré dans un établissement conventionné, le bénéficiaire ne règle que le ticket modérateur. Le prestataire transmet la facture à PrediCare TPA (scan, e-mail ou portail prestataire) dans un délai de 30 jours.

Le guide du réseau de soins indique, pour chaque prestataire, les horaires, les tarifs pratiqués et l'obligation éventuelle d'attestation.

Article 9 – Remboursement hors tiers payant

Lorsque le bénéficiaire avance les frais, il dépose sa demande accompagnée des originaux dans un délai de 60 jours après les soins. Le traitement intervient sous 15 jours ouvrés après réception d'un dossier complet ; le paiement est effectué par virement ou mobile money.

Article 10 – Exclusions

• Fortifiants, compléments alimentaires, produits cosmétiques et dermo-cosmétiques.

• Soins à visée esthétique, cures thermales et de remise en forme.

• Actes et médicaments délivrés sans ordonnance lorsque celle-ci est exigée, ou sur ordonnance périmée.

• Soins réalisés en tiers payant auprès d'un prestataire non conventionné ou déconventionné.

• Soins réalisés avant la date d'adhésion, après la radiation, ou pendant un délai de carence.

• Frais engagés sans attestation de prise en charge ou sans entente préalable lorsque celles-ci sont exigées.

• Conséquences de la pratique de sports à titre professionnel, d'émeutes ou de faits de guerre.

Article 11 – Contrôle médical et lutte contre la fraude

PrediCare TPA procède à des contrôles a priori et a posteriori : cohérence entre ordonnance et facture, tarifs pratiqués, doublons, compatibilité entre l'acte et le profil du bénéficiaire, respect des horaires du prestataire et validité de la convention.

Un outil d'aide à la décision attribue un score de risque à chaque facture ; aucune décision défavorable n'est prise sans revue par un gestionnaire, qui dispose des facteurs explicatifs du score. Le bénéficiaire ou le prestataire peut contester une décision.

Toute fraude avérée entraîne le rejet, la récupération des sommes versées, la suspension du prestataire et, le cas échéant, des poursuites.

Article 12 – Suivi des dossiers et réclamations

Le bénéficiaire suit ses demandes sur le portail ou auprès de l'assistant virtuel. Statuts possibles : EN_COURS, PAYEE, REJETEE. Motifs de rejet : PIECE_MANQUANTE_ATTESTATION, ENTENTE_PREALABLE_ABSENTE, HORS_PERIODE_COUVERTURE, DELAI_DE_CARENCE, ORDONNANCE_PERIMEE, PRODUIT_NON_REMBOURSABLE, PLAFOND_ATTEINT, CONTROLE_MEDICAL.

Une réclamation peut être déposée dans les 60 jours suivant la décision ; une réponse est apportée sous 15 jours ouvrés.

Article 13 – Protection des données personnelles

Les données de santé sont traitées pour la seule gestion du contrat, conformément à la loi malgache n° 2014-038 relative à la protection des données à caractère personnel et, pour les traitements concernés, au RGPD. Les identités sont conservées séparément des données de soins, qui ne sont exploitées que sous forme pseudonymisée. Le bénéficiaire dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition.

Article 14 – Contacts (fictifs)

Urgences 24h/24 : 034 00 000 01 – Attestations de prise en charge : pec@predicare-tpa.exemple – Remboursements et cartes : 034 00 000 02 (jours ouvrables, heures de bureau).